

Cours les grandes questions du droit

Conférence 1 :

Les violences conjugales :

Convention des nations unies (ratifié par plus de 185 états) qui a pour but d'éliminer toute forme de violence envers les femmes, pour que les états prennent des dispositifs en ce qui concerne les violences envers les femmes.

Depuis les années 2000, réformes législatives avec des effets difficilement visibles
-> les phénomènes de violences n'ont cessé d'augmenter (augmentation de 10 pour cent de 2022 à 2023) : 271000 plaintes.

119 : numéro relatif aux violences conjugales.

Mais ce phénomène peut être dû au fait que de plus en plus de femmes en parlent.

Féminicides -> pas forcément d'augmentation.

Période COVID -> baisse des féminicides mais ensuite hausse des dénonciations quand même.

Fermeture des bars pendant le confinement : donc baisse de l'alcoolisme donc baisse de féminicide.

Il y a aussi des violences faites aux hommes car pour eux il est impossible de parler car vu comme étant faible.

Les chiffres montrent que les principales violences se font sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Dans 8 cas sur 10 la femme qui subit des violences a des enfants.

Un enfant exposé aux violences conjugales est un enfant victime de ses violences (peu importe si on le tape ou non) car effets psychologiques.

Grandes majorités des violences : violences physiques puis psychologiques puis sexuelles.

Violences psychologiques -> dépôts de plaintes se fait avec des éléments physiques et moins pour violence psychologique car manque de preuves.

Le droit assigne la violence physique à la violence psychologique (il a du mal à faire la diff entre les deux).

Deux logiques :

- logique pénaliste (on s'en tient juste aux faits) : on ne parle que de violences conjugales si les faits ont eu lieu dans le cadre d'un lien entre les deux pers concernées.
- logique civile (processus particulier) : on différencie les violences situationnelles (une dispute d'un soir) et les violences structurelles (la victime est sous emprise dans un cycle, l'un va vouloir dominer l'autre).

Violentomètre accessible pour mesurer les types de violences.

Depuis ces dernières années au niveau du droit il y a eu une évolution : juge pénal peut mettre des mesures en place sur l'autorité parentale -> avant ils considéraient qu'un mari violent pouvait être un bon père.

-> augmentation du nb d'affaires : moins de temps accordé pour chaque affaire.

Décision cours d'appel correctionnelle VOIR DIAPO AMETICE

Plusieurs phases : lune de miel, violence... donc pas facile d'aborder la victime sur ce sujet.

Deux phases de cycle : contrôle coercitif (rabaissement, dénigrement, isolement de la victime, contrôle des moyens financiers, contrôle des papiers pour ne pas que la victime parte...), et la deuxième phase et l'emprise, la victime se dévalorise, culpabilité...

Les violences sont universelles (la France n'est pas le seul pays à être touché mais les pays du sud sont bcp plus touchés que les pays du nord).

Deux logiques de réponses du point de vue du droit :

logique de la procédure pénale et logique civile pour venir agir rapidement et mettre en protection :

A- logique civile

Reconnaissance du statut de victime et condamnation de l'accusé avec l'obtention de dommages et intérêts.

Ordonnance de protection -> protéger : Accessibilité a un juge pour les victimes, le juge pénal peut prendre certaines mesures et se rapproche du juge aux affaires familiales qui va prendre des décisions très rapides.

C'est un ancien outil dispose aux époux pour les éloigner si il y avait des violences. En 2010 il y a la création d'un outil pour tous les couples (pacses, maries...)

Art 515-9 : notion de couple (pacse, mariage, concubinage) mais on peut intégrer une notion de couple a des personnes qui n'ont jamais vécu ensemble.

Cela désigne des couples peut importe ancien ou pas (un ex persistant...) donc accessibilité au juge également.

2 conditions pour que cette ordonnance soit accessible : raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable des faits de violence au sein du couple ET il faut démontrer le danger auxquels est exposé la victime ou les enfants.

Le juge doit statuer dans un délais de 6 jours et les réformes ont été mis en place pour que la victime ne voit pas l'accuser.

Mesure de détentions provisoire : le procureur va saisir au ministre public avec l'accord de la victime de saisir le juge aux affaires familiales en rapportant un certain nb d'éléments de preuves concernant les violences et en disant qu'il y a un danger grave et immédiat (décision sans le contradictoire de l'autre pers) -> il peut prendre des mesures dans les 48 heures qui suivent. Le JAF ne statue donc que sur les seules preuves que le ministère public lui donne dans les 6 jours il statuera au fond avec débat contradictoire avec auteur.

Les preuves : elles sont libres (photos, journal d'appel téléphonique, témoignage, les enfants peuvent témoigner et des vidéos mais si c'est a l'insu de la personne il faut que cette vidéo soit l'une des seules preuves qui permettent de condamner l'accusé).

Objectif de l'ordonnance de protection ->

- poser une interdiction de rencontrer la victime, de paraître dans certains lieux, de porter des armes. Prononcer des mesures sanitaires, stages de sensibilisation, donner un bracelet anti rapprochement BAR art 515-11 du code civil.
- Orga de la séparation, juge aux affaires familiales attribue un logement a la victime et peut prendre celui de l'accuser, peut mettre le loyer a la charge de l'auteur.
- Enfants : orga de la relation du parent auteur avec enfants, visites dans les lieux sélectionnés
- Animaux : peut attribuer l'animal a la personne victime

Ordonnance de protection a une durée maximale de 12 mois et peut-être prononcée si les époux sont en procédure de divorce ou s'il y a une saisine.

B- logique pénale

Qualification pénales :

Les violences sont des infractions quelque soit la personnalité de l'auteur et de la victime et il existe un certain nb de circonstances aggravantes. Les violences sont de plus en plus appréhendées.

Si le fait de donner la mort est intentionnel -> meurtre, réclusion criminelle à perpétuité si aggravation.

Mort sans intention -> 15 ans de réclusion criminelle (ce n'est pas bcp).

Si la victime a des séquelles a vie -> 10 ans d'emprisonnement (délit) et devient criminelle si elle est faite par le conjoint ou le concubin c'est 20 ans et aussi si un mineur a vu la scène.

ITT = arrêt de travail

Pour les violences sexuelles

-> avant si on était en couple, pas de viol car la femme devait assumer son rôle conjugal.

Maintenant cela a changé.

Cela constitue une aggravation du cas des violences -> 5 ans ou plus de prison.

Les menaces sont considérées aussi comme une infraction et les menaces de mort c'est encore pire. Aussi les appels téléphoniques malveillants.

Le harcèlement -> sexuel, moral... un nom d'harcèlement créé spécialement pour les couples : harcèlement moral particulier.

L'emprise : atteinte à la vie privée, géolocalisation, usurpation d'identité (faux compte sur les réseaux sociaux...).

Détournement des correspondances : physiques ou numériques

Si on prend les papiers d'un des conjoints -> considéré comme un vol même si ils sont mariés.

Tout cela est considéré principalement comme des délits donc diff possibilités -> classer sans suite, alternative des poursuites mais peu utilisé ou une condamnation.